

0006830-21.2021.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

0000000/2019 - Não Informado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO AMADO NUNES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 29 "caput" c/c

Art. 69 "caput" ambos do CP

Data da Audiência:

17/03/2022

Réu Preso

Aos 17 de março de 2022, às 16 horas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0006830-21.2021.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

0000000/2019 - Não Informado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO AMADO NUNES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 29 "caput" c/c

Art. 69 "caput" ambos do CP

Data da Audiência:

17/03/2022

Réu Preso

Aos 17 de março de 2022, às 16 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de

Justiça; o Réu JULIANO AMADO NUNES, acompanhado do Defensor, Dr. Paulo Antonio Modolo Fiúsa; ausentes as testemunhas Thiago Dias Peres, Sandro Andrade Rainha, Franco Augusto Costa Ferreira e Fábio de Melo Nista, visto que prestaram depoimento em audiência realizada no dia 19/06/2020, nos autos 0011608-05.2019.8.26.0624, e suas oitivas figuram no presente processo como prova emprestada. Consigne-se que na referida audiência, realizada em 19/06/2020, foi homologada desistência em relação à oitiva da testemunha Israel Antônio Rodrigues. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se ao interrogatório do réu. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença:

Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de inúmeros Réus e que prossegue nestes autos desmembrados apenas e tão somente em face do Réu JULIANO AMADO NUNES (vide à decisão de fls. 2796), anulada que foi em relação a ele a sentença proferida nos autos originários nos termos do v. Acórdão de fls. 2644/74.

Em virtude disso, copio o relatório pretérito (autos 0011608-05.2019.8.26.0624), aqui integrado para todos os efeitos e também visualizado a partir de fls. 2014 destes autos digitais:

"[...] Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de:

- (1) ADRIANO ANDRADE DA SILVA;
- (2) KAMILA LIMA LOPES;
- (3) GABRIEL JOVANOVIH ANDRADE DA SILVA;
- (4) MYLENA JOVANOVIH ANDRADE DA SILVA;
- (5) DANIEL JOVANOVIH ANDRADE DA SILVA;
- (6) BRUNO LIMA LOPES;
- (7) JULIANO AMADO NUNES;
- (8) GUILHERME XAVIER SARUBO;
- (9) ANA LUIZA VAZ, e,
- (10) JULIANA ANDRADE DA SILVA PEREIRA,

por suposta incursão na figura típica descrita nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. 01/08), em síntese, que entre os meses de novembro de 2019 e janeiro de 2020, nesta cidade e Comarca de Tatuí, os Réus associaram-se, de forma permanente e organizada, com unidade de desígnios, através de contato pessoal e mediante uso de aparelhos de telefonia, com o fim de praticar o crime de tráfico,

bem como que no dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 18 horas, na Rua Arlindo Rocha, 54, todos eles traziam, guardavam, tinham e depósito e ocultavam, ao todo, 68 porções de cocaína, com finalidade mercantil.

Prossegue a peça inicial salientando que as apurações apontaram para um esquema de "disk entrega" de drogas, com a utilização das linhas de nº 15 99833-9923; 15 997433733; 15 998211556; 15997962443; 15 998183441 e 15 998130525, no qual, os entorpecentes eram mantidos, fracionados e embalados na residência da Arlindo Rocha, 54, onde residiam MYLENA e ANA LUIZA, situada no mesmo terreno e contígua a uma casa ocupada por JULIANO ("olheiro", informante e responsável por providenciar esconderijo para as drogas), a partir dali vendidas em tamanhos variados, sob a chefia de ADRIANO, com GABRIEL, seu filho, atuando tanto como gerente, quanto como recebedor de pedidos e entregador, o que o fazia utilizando um automóvel VW/FOX, cor Preta, placas DYE0301 e uma motocicleta HONDA CG150, Placa ECA0132. MYLENA, outra filha do chefe, além de guardar as drogas (o que o fazia na companhia na companhia de ANA LUIZA, sua companheira), enquanto nas mesmas funções de GABRIEL, em suas entregas pilotava a moto HONDA BIZ, placa DHJ5959. O terceiro filho, DANIEL, com as mesmas funções dos irmãos, para as suas atividades de entrega utilizava a moto HONDA CG 150, placa DJY6926. KAMILA, a esposa de ADRIANO, atuando na organização, promovia alerta aos demais membros, recrutava vendedores, caso de uma conversa com seu irmão BRUNO (que passou a atuar na entrega, tal qual GUILHERME), e guardava na sua casa a movimentação financeira, "chips" para celulares, computadores e veículos. JULIANA, irmã do chefe, por sua vez, coordenava as atividades, sugerindo a utilização de adolescentes na entregas.

Assim foi que no dia 07 de janeiro de 2020, após campana, DANIEL e GUILHERME foram surpreendidos deixando a casa da Arlindo Rocha, 54, apreendidos R\$10,00 com o primeiro e 4 porções de cocaína alocadas na boca do segundo, na casa onde se encontravam ANA LUIZA e MYLENA surpreendida essa última tentando se desfazer de 7 porções de cocaína e por ela também indicada a localização de outras 57 porções dessa mesma droga, escondidas numa jaqueta, e então também apreendidos no local celulares, contabilidade do tráfico, utensílios para separação e embalo e soda cáustica.

Foram, então, presos em flagrante MYLENA, GUILHERME e DANIEL, prisão essa convertida em preventiva.

Depois, em 20 de janeiro de 2020, no cumprimento de mandados de busca e de prisões temporárias, na Rua Onze de Agosto, 3328, residência de propriedade de ADRIANO e KAMILA, na qual também se encontrava ANA LUIZA, foram encontrados R\$23.000,00 e R\$2.700,00 em moedas, além de celulares, equipamentos de informática, veículos e capacetes; na Rua Três, 142, residência de GABRIEL, foram apreendidos R\$1.207,00 e R\$9,40, um celular e o veículo VW/FOX, placa DYE0301; na Rua Ângelo Orsi, 81, residência de BRUNO, apreendidos R\$398,00, um celular, vestimentas e o automóvel VW/GOL, placa EVT9839. Nessa diligência também foram apreendidos os veículos HONDA CB600 Hornet, placa EJN0402, HONDA CIVIC, placa EEG1527, HONDA CG150, placa DJY6226, HONDA CG 150, placa DLE4910, HONDA CG150, placa ECA0132, HONDA CIZ, placa DHJ5959; 13 cartões bancários, 03 CPUs, 2 pen drives, 6 HDs, 23 chips da operadora Vivo, 02 chips da operadora Claro, 01 chip da operadora OI, 15 cartões de memória e 05 celulares, tudo a demonstrar que os denunciados estavam associados para o tráfico que praticavam, com divisão de tarefas e sob o comando da ADRIANO.

A peça inicial veio datada de 18/02/2020, mesmo dia de seu protocolo digital, conforme se acompanha perante o sistema SAJ e na oportunidade o titular da ação penal requereu o apensamento do presente feito ao IP 1500053-42.2020.8.26.0571, a decretação da prisão preventiva de todos os denunciados e perícia em equipamentos de informática apreendidos, sendo deferidos tais pleitos, à exceção das custódias de ANA LUIZA e JULIANA (fls. 890/2) e observado que a reunião por prevenção e apensamento já decorriam da postulação e deliberação de fls. 174 e 182 do

mencionado apenso.

Acompanhou o oferecimento da denúncia o Inquérito policial instaurado em 18 de novembro de 2019 e a documentação que se lhe seguiu, notadamente a partir das interceptações deferidas (fls. 57/60 – 03/12/19) em atenção à representação sigilosa entregue em mãos deste Juízo às fls. 13, e posteriormente complementadas e/ou retificadas, reestabelecidas e renovadas às fls. 102/4 (12/12/2019), 171/4 (19/12/2019), 404/14 (05/01/2020).

Constam também, as decisões de decretação da prisão temporária dos acusados, exceção feita a ANA LUIZA e JULIANA, e de deferimento de buscas domiciliares (fls. 548/61), com os documentos que lhes são correlatos.

Outrossim, ao comandar a notificação dos acusados (fls. 890/2), o Juízo converteu em preventivas as custódias daqueles presos temporariamente e determinou a complementação da juntada documental.

O laudo pericial das drogas encontra-se coligido às fls. 1800/2 e há laudo de apetrechos e materiais diversos (caderno de anotações, vestimenta e tesoura às fls. 1803/7.

Constam nos autos a folha de antecedentes e certidões criminais em nome dos Réus.

Notificações realizadas às fls. 1225 (Bruno, Juliano e Gabriel); 1431 (Adriano); 1464 (Juliana); 1605 (Daniel e Guilherme); 1613 (Ana Luiza), sendo as de Mylena e Kamila supridas pelas procurações juntadas às fls. 985 e 990 e, depois, pelas revogadoras das anteriores às fls. 1615 e 1635, máxime pelas defesas apresentadas na sequência em nome dessas notificandas.

Após apresentação das defesas prévias (fls. 1436/1461 e delimitação pela deliberação de fls. 1811 - Guilherme e Juliano; fls. 1606/7 - Juliana; fls. 1614 - Kamila; fls. 1616/8 - Adriano; fls. 1620/2 - Bruno; fls. 1624/6 - Gabriel; fls. 1628/30 - Daniel; fls. 1632/4 - Mylena; e fls. 1687/8 - Ana Luiza), anotado que prazo diferenciado foi concedido nos termos da deliberação de fls. 1002, e, depois, estabelecida a validade em relação às defesas que aportaram dúpiques às fls. 1811, a denúncia foi recebida (fls. 1809/15), mesma deliberação na qual, após contatos com o DEECRIM, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento para os dias 18 e 19 de junho de 2020, bem como audiência compartilhada para a delimitação de questões processuais, realizada essa em 02/06/2020, fls. 1870/1, ocasião em que convencionado e estabelecido que os interrogatórios seriam realizados ao início da audiência do dia 18, facultando-se aos interessados, diretamente ou por seus patronos, requererem nova oportunidade de manifestação ao final, bem como que a oitiva das testemunhas arroladas pelas defesas seriam realizadas em data pretérita, 17/06/2020 (audiência essa realizada às fls. 1942/3, com a oitiva das testemunhas Caroline Elisabeth de Moura Dias Lopes, Ruth Carriel Loureiro, Marta Elisabete Perereira Rodrigues, Vania Cristina de Almeida Campos Antunes e Bárbara Cristina de Campos Leite de Andrade, tendo sido homologada a desistência manifestada quanto à oitivas das testemunhas Maiara Roberto Delgado, Gabriela Lopes de Souza e Carlos Alberto Rodrigues) e preferencialmente o ato abarcaria os debates e julgamento, com predefinição a respeito do tempo para a apresentação das alegações finais orais, predeterminado, igualmente, que a z. Serventia deveria intermediar a realização das entrevistas reservadas para uma das patronas, dispensada essa iniciativa por parte do outro patrono que defende acusados presos e desnecessária em relação aquele que defende acusada solta.

Citações realizadas às fls. 1894 (Adriano, Daniel, Mylena e Guilherme); 1901 (Gabriel, Bruno e Juliano); 1873, deliberação de fls. 1904 e correção às fls. 1920 (Juliana); Ana Luiza (fls. 1923) e Kamila (fls. 1903).

No dia 18/06/2020, conforme havia sido previsto, iniciou-se a e restou concluída a tomada dos interrogatórios, com disponibilização da entrevista prévia junto ao estabelecimento de Iperó por parte do Defensor de Daniel, assim acolhido o pedido de fls. 1960, mesmo porque as demais já haviam se realizado, então estabelecido, já após às 19 horas, que a colheita da prova oral comum será iniciada no dia seguinte (fls. 1969/71).

Nesta data, colhida a prova, com desistência de testemunha homologada pelo Juízo, possibilidade de novo interrogatório de Adriano, que assim requereu, e concluída a instrução, com a efetiva apresentação das alegações finais orais, antes do que, em prestígio à ampla defesa e nos termos da deliberação havida no "saneamento" compartilhado, o juízo indagou aos patronos bem como aos acusados se desejavam se manifestar novamente ou fazer alguma declaração em complementação, sendo por todos dispensando o reinterrogatório, afora Adriano, conforme já dito.

Ainda, por solicitação da defesa, o juízo determinou que o delegado de polícia apresentasse uma das gravações, o que foi feito e colhido no próprio audiovisual.

As audiências foram realizadas em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, cujas gravações serão disponibilizadas em pasta digital no link acima consignado [...].

Acresço ao relato que após a anulação já mencionada, houve o aditamento da denúncia (2801/8), imputando-se ao acusado a prática dos crimes previstos nos artigos 33, § 1º, III, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 2801/8), seguindo-se com o seu recebimento, fls. 2809, citação, fls. 2823, defesa, fls. 2834/8, e designação desta audiência, fls. 2858/9, na qual, após interrogatório e encerramento da instrução, colhidas as alegações finais.

Eis o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, friso que após anulação da sentença pretérita em relação ao corréu Juliano, nos termos do respectivo e v. Acórdão, promoveu-se o aditamento nele determinado e os demais atos processuais correlatos, estando o processo em condições de julgamento, sem oposição das partes.

Dito isso, tomo a liberdade de retomar a fundamentação do decisum anulado, porque permanece aplicável ao sentenciado, sem alteração da sua substância diante do que se produziu posteriormente, de modo que fica desde logo ratificada:

"Inicialmente, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório de qualquer dos Réus, notadamente daqueles que relatam contato com as drogas, quais sejam, DANIEL (maconha e cocaína), GUILHERME (cocaína), GABRIEL (maconha); JULIANO (cocaína) e ANA LUIZA (maconha, em episódio isolado, com Mylena), e inobstante realmente se encontre, para DANIEL, episódios de posse para uso nos tempos da infância (fls. 1963 e 1964), e para GABRIEL, episódio atual, pois, na diligência de cumprimento das temporárias aqui deferidas, fora surpreendido com maconha supostamente para uso próprio (fls. 584 e 1890), indícios de que sejam incapazes de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha.

Assim já decidi nesta Vara, inclusive indeferindo pedido nesse sentido, o que não é o caso dos autos, e com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições:

"A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exsurgindo dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e,

"Ao revés do quanto argumentado, inexistente, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 23/05/2019).

Ainda preliminarmente, uma vez que a perícia determinada nos equipamentos de informática apreendidos (fls. 891 - remissão ao item "5" da cota de oferecimento da denúncia às fls. 11) não aportou até o momento, havendo apenas e tão somente a informação de fls. 1944 (atinente aos pen drives e cartões de memória) já passados mais de três meses da deliberação (e do encaminhamento dela para o destino - fls. 1044/5) e quinze dias da sua renovação (fls. 1809/15 e 1854/5), em analogia ao disposto no art. 222, § 2º, do CPP, em processo que conta com sete Réus presos e no qual se apura crimes deveras graves, suficientes que já se apresentam os elementos amealhados, ressalto, em prestígio ao princípio da razoável duração do processo, que a omissão não impedirá o imediato julgamento, sem prejuízo de que eventual e oportunamente seja encartada aos autos, embora nenhuma das partes tenha apontado essa necessidade.

Essa é a praxe nesta Vara, e que tem passado incólume ao crivo da Superior Instância, mesmo porque se trata de mera observância de texto expresso de lei. Confira-se as lições jurisprudenciais hauridas de inúmeros julgamentos de apelos interpostos contra sentenças proferidas por este magistrado, no âmbito do Egrégio Tribunal Bandeirante, ainda que a respeito das oitivas de testemunhas:

"[...] Como é cediço, a pendência de cumprimento de precatórias com prazo

extrapolado não impede o encerramento da instrução, conforme preceitua o artigo 222, §2º do CPP, se o Magistrado entender que existem elementos suficientes para o sentenciamento do feito. Ademais, o artigo 222 do Código de Processo Penal prima pela celeridade e economia processual, bem como por sua eficiência, tendo o d. Magistrado a quo prolatado a sentença antes do retorno da carta precatória por entender que o conjunto probatório colhido até então era suficiente a formar sua convicção a respeito dos fatos em apreço, como bem destacou [...]" (Apelação Criminal nº 1502357-20.2018.8.26.0624, Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal Relator Desembargador Álvaro Castello, d.J. 13/05/2020).

Ainda, assim ementada, naquilo que interessa:

"[...] Apelação Criminal FURTO QUALIFICADO Qualificadora de concurso de agentes. PRELIMINAR Nulidade Cerceamento de defesa Inocorrência - Encerramento da instrução sem a juntada das precatórias expedidas para oitiva de testemunhas de defesa já que superado o prazo nelas consignado [...]" (Apelação Criminal nº 0005310-36.2015.8.26.0624, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal Relator Desembargador Machado de Andrade, d.J. 06/02/2020).

Para não se estender nessa matéria, confira-se a advertência, lançada na sequência da invocação do famoso brocardo pás de nullitè sans grief :

"[...] Nos termos do artigo 222, § 1º, do Código de Processo Penal, a instrução não é interrompida pela expedição da carta precatória. Está explicitamente previsto no § 2º, do referido artigo, a desnecessidade de aguardar o retorno das cartas precatórias para o desenrolar da instrução, sua devolução após o prazo fixado pelo juiz deprecante pode significar a inutilidade da prova para o julgamento, sem que se possa falar em nulidade [...]" (Apelação Criminal nº 1501134-43.2017.8.26.0567, Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal Relator Desembargador Silmar Fernandes, d.J. 04/04/2019).

Ainda, preliminarmente, uma vez que nas extensas oitivas dos interrogados, a Defesa de parte dos Réus explorou eventual irregularidade na conduta de um auxiliar da Patrona que teria atuado na fase policial, bem como demonstrou indignação quanto a não inclusão de outro indivíduo (que também será mencionado adiante, na análise da prova), que fez dois contatos telefônicos com ADRIANO para avisá-lo do flagrante de 07/01/2020 (fls. 499/500 – fone 15 997651446, sobre o que foram indagados o Delegado Franco durante sua oitiva, dizendo que não sabe de quem se trata esse que seria, quem sabe, o vulgo "Camarão"), no rol de acusados, situação que foi, igualmente, objeto de reclamação por parte do Réu JULIANO, consigno, a uma, que se houve qualquer irregularidade no desempenho da representação técnica, ela não comprometeu, de forma alguma, os trabalhos em sede de inquérito, cabendo ao interessado, por conta e risco, pugnar pelas apurações que se façam pertinentes, na quadra própria, embora o Delegado já tenha adiantado que esse terceiro não se apresentou e sequer foi tratado como advogado e, a duas, que cabe ao titular da ação penal postular eventuais providências, que entenda pertinentes, em face de demais indivíduos que visualize envolvidos no episódio aqui retratado, não verificada, a priori, pelo seu condutor, ofensa ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública ou desvio de conduta dos agentes responsáveis pela investigação.

Também já adianto que, embora ADRIANO tenha mencionado que inúmeros pen drives sumiram na diligência, não há qualquer indício nesses autos de que isso tenha ocorrido, novamente cabendo ao interessado postular pelo que de direito, por sua conta e risco, nas vias próprias, salientado que o juízo já determinou, de toda forma, que o Delegado verifique a respeito do assunto e, prosseguindo, são essas mesmas vias próprias que devem ser utilizadas para reclamar pela proteção da esposa, corré KAMILA, contra a suposta perseguição de policiais civis, e nesse

sentido ele restou orientado, inclusive, em sede de interrogatório.

Fato é que, fazer reclamações em face da Polícia, frise-se, parece ser uma constante no comportamento de ADRIANO, conforme se infere dos episódios mencionados em seu interrogatório e vem corroborado por elemento colhido durante as investigações neste processo.

Com efeito, em outubro de 2016, grafando incorretamente o nome de DANIEL (o que se esclareceu ouvindo esse acusado a respeito, inclusive, e não deslembado que isso ensejou o processo da infância, certificado às fls. 1964), a quem efetivamente restou atribuída a posse de porções de maconha então encontradas, deferi a busca domiciliar para a Rua Onze de Agosto, 3328, a residência de ADRIANO, visando elucidar eventual prática de tráfico por parte dele e dos filhos GABRIEL e DANIEL, então menores (fls. 1982), tendo a diligência resultado na apreensão da droga já mencionada e numerário, R\$6.000,00, com alegação da parte do alvo no sentido de que havia sumido R\$800,00 (fls. 1983/7).

No desenrolar da presente investigação, após o flagrante do dia 07/01/2020, conversando com Márcio, dia 09/01/2020 (fls. 754 e seguintes) o auxiliar da Patrona que atua neste feito em nome de parte dos Réus, e à época representava o núcleo de ADRIANO, esse acusado reclama que a Polícia sumiu com substanciosa quantia em dinheiro apreendida naquela diligência (fls. 756) e, mais, altera a verdade na conversa com a irmã, JULIANA, dizendo que a "MY" assumiu o flagrante forjado pela Polícia em benefício do BOY e que policiais militares haviam forjado o mesmo DANIEL no ano passado com mais de duzentos gramas de maconha (fls. 769), numa provável referência ao fato ensejador do processo criminal 1501426-45.2019.8.26.0571 (certidão às fls. 1876, embora a pesagem líquida das 36 porções de maconha então apreendidas seja diversa, conforme se confere na denúncia daqueles autos digitais).

Enfim, a palavra de ADRIANO resulta desacreditada para as providências que sugere devam ser adotadas.

Prosseguindo, em sede preliminar, e em atenção às considerações da combativa defesa de ANA LUIZA, quanto ao material apresentado pelo Delegado ao final desta audiência, consigno que o nome dessa ré, é, sim, mencionado na referida escuta, exatamente como transcrito, sendo que o equívoco do patrono poderá ser esclarecido quando escutar novamente a mídia da audiência.

Por fim, nessa sede preliminar, deixo registrado que na audiência realizada às fls. 1870/1, em analogia ao disposto no art. 357, § 3º, do CPC, restou convencionado com as partes, além da intermediação das entrevistas preliminares junto aos estabelecimentos prisionais para quem assim o requereu e teve atendido o seu pleito (em relação a DANIEL, extemporaneamente, mas por razões justificadas e em prestígio à amplitude da defesa, na audiência de ontem), em suma, que: (i) os interrogatórios seriam realizados ao início da audiência do dia 18, facultando-se aos interessados, diretamente ou por seus patronos, requererem nova oportunidade de manifestação ao final, o que foi feito apenas por Adriano (ii) a oitiva das testemunhas arroladas pelas defesas seriam realizadas em data pretérita, 17/06/2020 (ato às fls. 1942/3) e preferencialmente o ato abarcaria os debates e julgamento, com predefinição a respeito do tempo para a apresentação das alegações finais orais, o que foi observado, concedendo-se, por convenção estabelecida antes do início dessa etapa, o máximo de trinta minutos, prorrogáveis por mais dez, para Ministério Público e, depois, para cada patrono.

Saliente-se, que embora tenha havido esboço de delação, principalmente da parte de DANIEL, ele foi o primeiro ouvido, e, depois, mercê da insistência da respectiva Defesa, houve uma tímida notícia de prática, mas não conjugada, entre GABRIEL, MYLENA e BRUNO, e todos esses, defendidos pelo mesmo patrono, seguiram praticamente a mesma linha, e ADRIANO foi ouvido antes de apenas uma Ré que admitiu conhecimento

expresso de suas atividades delituosas (sendo os dois últimos, igualmente, e assim como os demais aqui mencionados, defendidos pelo mesmo patrono).

De mais a mais, ciente já no seu interrogatório esse acusado de que sua oitiva seria novamente admitida, caso assim postulasse, assim foi requerido e permitido e as alegações finais de seu patrono (que é o mesmo daqueles Réus que se podem cogitar, mas muito remotamente, afora DANIEL, delatores propriamente ditos), colhida ao final, de modo que está respeitado o entendimento sinalizado pelo Pleno da Corte Suprema nos autos do HC 166373/PR em 02/10/2019 (mesma data na qual o julgamento foi suspenso), Redator para o v. Acórdão, Sua Excelência o Ministro Alexandre de Moraes

Ultrapassadas essas questões, no mérito, a ação penal procede, em parte.

Diante do número de envolvidos e dos detalhes que a caracterização das condutas apresenta, desta feita, convém que o Juízo principie por pontuar a dinâmica fática que emerge dos elementos que instruem o processo, a partir da denúncia oferecida, e no que corroborada pela prova documental iniciada pela interceptação telefônica e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, subdividida a análise em alguns quadros, para o que se adotará como parâmetro a cronologia das decisões judiciais e/ou momentos processuais relevantes, mas não dos eventos nesses tópicos abordados, e na esperança de que essa setorização contribua para o entendimento das partes, o consequente exercício do contraditório pleno, no acesso ao duplo grau de jurisdição, e o ulterior controle por parte das instâncias revisoras do exercício do poder/dever de dizer o direito.

Não se perca de vista que já se está em sede de fundamentação, portanto, as compilações por vezes trazem acréscimos sob as luzes da interpretação do julgador, no âmbito do livre convencimento motivado.

"Quadro 1":

No dia 18 de novembro de 2019, em representação cujo teor foi confirmado em audiência pelo primeiro que segue mencionado, os Excelentíssimos Doutores Delegados Franco Augusto C Ferreira e Carlos Augusto P Del Gallo, firmes em investigações efetivadas por policiais locais (fls. 19/22), dando conta de que ADRIANO, vulgo "Alemão" ou "Matoso" (terminal telefônico 15 99833-9923) e os filhos DANIEL e GABRIEL estariam realizando o tráfico de drogas, postularam pela interceptação telefônica (fls. 17/8), o que foi deferido pelo Juízo por decisão datada de 03 de dezembro de 2019 (fls. 57/60, com correção da numeração nos termos dos atos de fls. 80/1 e 82), rechaçada naquele momento, todavia, a utilização da ação controlada, haja vista o não preenchimento do número mínimo de suspeitos para a caracterização de uma organização criminoso (fls. 58, penúltimo §).

Sob o crivo do contraditório, os policiais Franco Augusto Costa Ferreira, Delegado de Polícia; Thiago Dias Peres, investigador, e Sandro Andrade Rainha, guarda civil municipal cedido para a prestação de serviços na delegacia de Tatuí, confirmaram que as denúncias que chegaram antes do pedido de interceptação provinham de populares anônimos, indicando que a família JOVANOVIICH realizava tráfico através do numeral 15 998339923, sendo que as investigações que se sucederam foram apontando a participação de outros elementos.

"Quadro 2":

Deferida e iniciada a interceptação, o Relatório de investigação datado de 09/12/2019 e digitalizado às fls. 85/92, dava conta de que o alvo ADRIANO, comandando os seus filhos DANIEL, GABRIEL e MYLENA, havia instalado uma central de distribuição de drogas nesse município, sendo destacada, naquela oportunidade uma ligação entre o número então interceptado (15 998339923) e o terminal 15998183441,

na qual, a partir do primeiro, GABRIEL cobra a interlocutora MYLENA (titular do segundo) a respeito de "um monte de gente esperando", provavelmente drogas, daí o pleito para que as interceptações fossem estendidas para esse número, efetivamente cadastrado no CPF de MYLENA, bem como para os de números 15997433733, 15998211566 e 15997962443, cadastrados respectivamente nos CPFs de ADRIANO, DANIEL e GABRIEL, o que foi deferido por decisão de 12/12/2019, na qual também autorizada a utilização da ação controlada, nos moldes da Lei 12.850/13.

"Quadro 3":

Por manifestação data de 17 de dezembro de 2019 (fls. 108/27), a autoridade policial dava conta de algumas conversas indicativas de comércio de drogas com consumidores finais, a partir da linha alvo originária, aliás, cadastrada em nome de pessoa absolutamente alheia aos fatos (Gabrielli Rodrigues Oliveira).

Vejamos:

- 1- Dia 07/12/2019, às 12:08:48hs, a linha 15997050853 aciona a linha alvo e, em síntese, pede "três pequenas" e "dez de troco", sendo que o vendedor pede que haja deslocamento até a "praça";
- 2- Dia 07/12/2019, às 12:53:17hs, o alvo é acionado pela linha 15998008028, cujo titular se identifica por Murilo, da "motinha 125" preta, solicitando uma de "trintão", atrás do "Bremen" (posto), recebendo, então, a orientação para que ficasse em cima da moto quando o alvo passasse;
- 3- Dia 07/12/2019, às 13:14:54hs, a linha alvo, operada por MYLENA, recebe a ligação do terminal 15997360206, na qual o interlocutor se compromete a pagar "trintão" que ficara devendo da noite anterior, salientando que estaria num "fiesta" preto, atrás do supermercado Barbosa;
- 4- Dia, 07/12/2019, às 13:29:20hs, a linha 15997655729 pedindo para o alvo "três", que o interlocutor diz que buscaria no mocó (referência a esconderijo);
- 5- Dia 07/12/2019, às 13:33:18hs, a linha 15997991712 pedindo "três", as quais, uma vez mais, segundo o interlocutor na alvo, seriam pegadas no "mocó", e esse mesmo contato retorna a ligação às 13:52:57hs, demonstrando impaciência com a demora, sendo uma das justificativas a necessidade de buscar com o "alemão";
- 6- Dia 07/12/2019, às 17:59:57hs, o titular da linha 15996015865, colega do "Renezinho", do "golzinho bola cinza capô meio apagado", pedindo um kit fechado, de duzentos, mas direto do "alemão", porque é pura, sendo marcada a retirada no "bambuzá";
- 7- Dia 09/12/2019, às 13:28:18hs, DANIEL, fazendo uso do terminal interceptado, fala com o titular do terminal 15991411488, a quem repreende por chamá-lo de "BOY" na "linha", sobre o seu "trabalho de entrega";
- 8- Dia 10/12/2019, às 20:39:01hs, telefone 15991689251, de um tal de "Portuga", solicita uma "ficha", dez reais, para ser entregue na frente da "tubaina" (referência ao Comércio de Bebidas Vieira Rossi, na Rua João Bertanha, 95) e nessa ligação o interlocutor no alvo pergunta para o "Pai" se o comprador poderia passar na casa deles, sendo a resposta obviamente negativa;
- 9- Dia 13/12/2019, às 16:07:01hs, DANIEL, pela linha alvo, atende uma ligação da operadora VIVO.
- 10- Dia 14/12/2019, às 14:46:28, na linha de MYLENA, 15998183441, GABRIEL fala com ADRIANO, na 15998130525, sobre os caras (polícia) terem ido atrás do BOY (DANIEL),

daí o pedido de extensão da interceptação para esse último terminal (cadastrado em nome de KAMILA, juntamente com outras duas cadastradas em nome dessa acusada, a 15997716573 e a 15998384611) e a prorrogação quanto aos demais, pleito deferido pela decisão copiada às fls. 171/4, de 19 de dezembro de 2019.

"Quadro 4":

Por manifestação datada de 26 de dezembro de 2019 e encartada às fls. 181/96, a autoridade policial destacou novas conversações suspeitas, conforme segue:

1- Dia 21/12/2019, às 23:09hs - Ligação do terminal 15997651446 para o terminal interceptado 15997433733, de ADRIANO, na qual a origem, em suma, pede "duas pequenas e uma grande, por cem", convencionada a entrega na sua própria casa;

2- Dia 24/12/2019, às 14:40:44hs, o terminal 159815016960 aciona o alvo 15 997962443 (GABRIEL) pedindo uma pequena, mas recebe dele a resposta de que não está "trampando" no dia, portanto, o contato deveria ser feito com BOY (DANIEL) e a MY (MYLENA);

3- Dia 21/12/2019, às 02:28:10hs, terminal do comprador "Fabrício", 15997168593, aciona o alvo 15998211556 (DANIEL BOY) e pede a "branca", de "trinta" e "cincoenta", recebendo a orientação para a mandar no whats 15998339923, no qual falaria com o "BRUNÃO";

4- Dia 14/12/2019, às 14:43:22hs, na conversa entre os terminais 15 998130525 e 15 998183441, KAMILA avisa MYLENA sobre três viaturas entre o "Costelão" e o "RAFAEL", orientando-a para que tomasse cuidado;

5- Dia 19/12/2019, às 22:08:52hs, na conversa entre os terminais 15 998130525 e 15 998183441, MYLENA pede para a KAMILA confirmar com o seu pai quanto era a "pequena", que ela estaria fazendo a contagem com a ANA.

E com base nessa transcrições, exceção feita por esse magistrado àquelas já reportadas nos eventos anteriores (e anotado que a manifestação do Delegado não abarcou uma conversa na qual o terminal 15996364810 liga para MYLENA no 15998183441 sugerindo a troca de algo por "chazinho", recebendo dela, que estaria dando um "rolê" com a sua "mina", a orientação para contatar o 15998211556, do BOY - fls. 204/5), a autoridade postulou pela prorrogação das interceptações para as linhas 15998183441, 15 997433733, 15998211556 e 15 997962443.

Referido pedido foi distribuído em sede de Plantão Judiciário de recesso de final de ano e acabou não analisado pela Magistrado subscritor da deliberação de fls. 222, razão de sua renovação em 02 de janeiro de 2020, mediante a representação digitalizada às fls. 332/51, nela acrescidas as seguintes conversações:

6- Dia 20/12/2019, às 16:15:44hs, terminal 159977302040 aciona o alvo 15998339923 e se dizendo amigo do "Magrão", pede uma de cinquenta, no "bar do Gaúcho", na "Carlos Orsi", na mesma ligação ouvindo que eles não tem maconha, mas apenas "pózinho";

7- Dia 27/12/2019, às 13:36:59hs, KAMILA, utilizando o terminal 15998130525 liga para MYLENA no terminal 15 998183441, querendo saber o que acontecera, a respeito de uma diligência policial, então determinando que a interlocutora não abrisse o portão e demonstrando preocupação com o GABRIEL, recebendo de MYLENA a notícia de que ele teria sido enquadrado juntamente com BOY (DANIEL), informação repassada naquele momento para ADRIANO, o qual assume a ligação, manda tirar o "chip" do "radinho" e tirar o "BO" dali, se necessário dando "descarga".

Convém também destacar que a autoridade, nessa oportunidade, não copiou em sua representação as seguintes e relevantes conversações:

- 8) Dia 18/12/2019, às 13:26:19 entre o terminal interceptado 15998339923 e o 15998183441, de MYLENA, na qual essa última determina a um dos comparsas que leve uma lá para o "Rato" (fls. 359);
- 9) Dia 30/12/2019, às 15:12:58, entre os terminais de KAMILA (15998130525) e de ADRIANO (15997433733), na qual é mencionado o nome de BRUNO, como se estivesse resolvendo coisas, principalmente porque devia um dia para GABRIEL (fls. 363/4);
- 10) Dia 30/12/2019, às 23:47:31hs, com o terminal 15997962443, de GABRIEL e o terminal 15 998130525, naquele momento utilizado por ADRIANO, com cobrança a respeito de venda fiado, de R\$170,00, ligação essa continuada, conforme segue;
- 10) Dia 30/12/2019, às 23:48:20hs, com menção a valores significativos, de mais de quinhentos reais, que poderiam ter sido levados por BRUNO a um tal de André, e ordem para que KAMILA verificasse a respeito com esse último comparsa (fls. 365/6);
- 11) Dia 17/12/2019 às 15:25:53hs, com MYLENA sendo acionada no terminal 15998339923 pelo telefone 11999862710 com pedido de uma "pequena", sendo a entrega marcada para a rua atrás do (supermercado) "Barbosa" (fls. 367/8);
- 12) Dia 18/12/2019, às 23:10:28hs, novamente MYLENA, no 15998339923 sendo acionada pelo 15997187719 para uma "p", a ser entregue atrás do (posto) Bremen, na mesma ligação salientando que eles só mexem com a "branca" (fls. 368);
- 13) Dia 18/12/2019, às 23:21:45hs, na qual o alvo 15998339923 conversa com o 15996423234, recebendo dele a informação de que já havia recebido e pago pelo "bagulho" e estava dando um "tiro", dentro do carro mesmo (fls. 369);
- 14) Dia 19/12/2019, às 17:54:03hs, o terminal 159814846180 faz contato com o 15998339923, atendido por de DANIEL, a ele pedindo uma "pequena", na oficina (fls. 370);
- 15) Dia 21/12/2019, às 02:39:27hs, Juliana Barbosa G. Apolinaro, identificada como titular do terminal 15981296737 liga para a central, 15998339923, perguntando a respeito de BRUNO (fls. 371);
- 16) Dia 21/12/19, às 23:35:00hs, suposto comprador do terminal 15997740733 liga para a Central, 15998339923, perguntando sobre GUI e BOY e mencionando a inexistência de pessoas na "escadinha" e na "escola" (fls. 371/2);
- 17) Dia 22/12/2019, às 13:23:05, terminal 15997111140 liga para a Central 15998339923, atendida por "Alemão" (ADRIANO) retificando o seu pedido para duas "pequenas", recebendo como resposta que o "menino" entregador já havia saído e ele deveria manifestar a pretensão no próprio local (fls. 372);
- 18) Dia 22/12/2019, às 13:34:29hs, ligação na Central 15998339923 atendida por ADRIANO, o qual recebe do comprador do 159713191590 o pedido de uma "pequena" e dez de troco (fls. 372/3);
- 19) Dia 22/12/2019, às 14:43:23hs, ADRIANO, intitulando-se "Alemão", recebe no 15998339923, do 15997446619, o pedido de duas de "trinta", caprichada, com troco pra cem, então avisando o interlocutor que em duas de "trinta" vem mais do que na de "cinquenta" (fls. 374/5);
- 20) Dia 22/12/2019, às 16:57:28hs, a Central 15998339923 recebe do 15998076539 o pedido de duas "da horinha", com troco pra cem, marcada a entrega nas proximidades da APAE (fls. 375);

21) Dia 23/12/2019, às 14:12:12hs, comprador identificado como Bruno Augusto Iazzetti, utilizando o terminal 15997708177 é atendido pela Central 15998339923 e pede duas de "trinta", dizendo que está na "rua Onze", quase defronte a casa do interlocutor (fls. 376);

22) Dia 24/12/2019, às 17:15:51hs, André, do terminal 15996026578 liga para a Central 15998339923 e encomenda "trinta peteca de cinquenta" (fls. 376/7);

23) Dia 24/12/2019, às 17:55:40hs, André, do terminal 15996026578 liga para a Central 15998339923 para perguntar se a encomenda está pronta e na conversa se fala sobre a atualização do débito, em R\$2.550,00 (fls. 378);

24) Dia 24/12/2019, às 19:52:55hs, terminal 15988074735 conversa com a Central 15998339923 sobre um débito e nessa conversa é dito que após as "dez hora", o BRUNO entrará na ativa (fls. 378/9);

25) Dia 25/12/2019, às 15:49:46hs, o terminal 159971276953 liga para a Central 15998339923 pedindo duas "pequenas" pra ficar devendo dez e, ao receber a resposta que seria necessário o aval do "Alemão", chama ele de "patrãozinho Adrianinho", recebendo a advertência do interlocutor por mencionar nome da linha (fls. 379);

26) Dia 27/12/19, às 22:49:40hs, negociação entre o terminal 15996941766 e a Central 15998339923 sobre duas "pequenas", tendo o vendedor defendido que o pó da de "cinquenta" é bem melhor, marcada a entrega para o "Ovo" (fls. 380);

27) dia 29/12/2019, às 17:30:48hs, terminal 15997581809 liga para Central, 15998339923, atendida por MYLENA, a qual explica ao interlocutor que a de "trinta" tem embalagem branca e a de "cinquenta" é na embalagem verde (fls. 380/1).

Abre-se um parêntesis para consignar que na diligência exitosa do dia 07/01/2020 acabaram apreendidas porções de cocaína embaladas nas cores branca e verde (fls. 494), embora não se possa estabelecer no cotejo entre fls. 494 e 1800/2 qual era o peso líquido médio de cada cor, mas salientado que a interrogada MYLENA confirmou o tamanho, cor e valor, nesses mesmos termos.

Assim, foi requerida a prorrogação da interceptação para as linhas 15998339923 e 15998130525, a reinserção para as linhas 15998183441, 15 997433733, 15998211556 e 15 997962443, e informada a inutilidade do prosseguimento em relação às linhas 15997716576 e 15998384611.

Às fls. 404/14, em 05 de janeiro de 2020, deliberando na vinculação da própria Vara, mas enquanto realizando o Plantão Judiciário na sede da 22ª Circunscrição, este Juízo houve por bem analisar a postulação da autoridade para deferir a prorrogação da interceptação das linhas 15 998339923 e 15 998130525 e a reinserção quanto às linhas 15 998183441, 15 997433733, 15 998211556 e 15 997962443.

"Quadro 5":

No dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 18 horas, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 75/2020 e correlato auto de prisão em flagrante delito (fls. 512/22), na Rua Arlindo Rocha, 54, Tatuí/SP, episódio confirmado e detalhado sob o crivo do contraditório pelo Delegado Franco Augusto, pelo investigador e pelo GCM Sandro, responsáveis pela diligência, após campana no qual percebida movimentação estranha, naquele imóvel que já se imaginava ponto de venda de drogas, DANIEL e GUILHERME foram abordados defronte ao local, localizadas, com o primeiro, R\$20,00, e com o último, escondidas em sua boca, 4 porções de substância que depois se comprovou tratar-se de cocaína.

MYLENA encontrava-se nos fundos do imóvel, e com ela os agentes encontraram 7

porções de cocaína, das quais tentava se desfazer junto a um tanque de lavar roupas, tendo então contado aos policiais onde havia outras porções dessa mesma droga, apreendidas em número de 57, dentro de uma jaqueta.

ANA LUIZA, identificada como namorada de MYLENA, também se encontrava no local, mas com ela nada foi localizado e afora ela, todos os demais foram presos em flagrante, isso a despeito de MYLENA ter assumido com exclusividade a responsabilidade pela traficância.

Os flagrantes foram convertidos em preventivas, nos termos da r. Decisão de fls. 523/5, proferida em sede de Plantão Judiciário da 22ª Circunscrição e no apenso 1500053-42.2020.8.26.0571, inicialmente distribuído a juízo diverso, os documentos atinentes constam em sua completude, até o momento em que providenciada a reunião dos feitos, em decorrência da prevenção.

Abra-se parêntesis para consignar que a potencialidade lesiva dessas substâncias veio afirmada no laudo de fls. 1800/2, como sendo, 68 porções de cocaína, com peso líquido total de 73,38 gramas, bem como que, na mesma oportunidade foram apreendidos os seguintes bens (relação às fls. 515/6 e 519/21): 2 tesouras; 1 pote de soda cáustica; 2 cadernos com anotações alusivas ao tráfico; 3 celulares, sendo um da marca Huawei, um Apple e um Motorola, sem identificação de IMEI; 1 celular Apple, cor rosa, IMEIs 353801089713501 e 35380108971350 (relacionado a ANA LUIZA); 1 celular Samsung, cor vermelha, IMEIs 35728910757021801 e 35729010757021601 (relacionado a MYLENA); 1 celular Apple, cor preta/branca, IMEI 353847082404630 (relacionado a DANIEL); 1 celular LG, cor preta, IMEIs 354144060957857 e 354144060957865 (relacionado a GUILHERME) e o blusão no qual escondidas as quase seis dezenas de cocaína, além de R\$395,00 (afora os vinte encontrados com DANIEL).

Entre esses celulares, e conforme ressaltado às fls. 494, os seguintes terminais interceptados: 15 998339923 (Central Delivery); 15 998183441 (MYLENA) e 15 998211556 (DANIEL).

De suma relevância que, momentos antes da ação policial exitosa, do dia 07/01/2020, a "Central Delivery", 15 998339923 havia sido flagrada na venda de 4 porções "pequenas", feitas por DANIEL, às 17:30:19hs, de duas porções para entrega no "Wanderley" (Bairro) e por MYLENA, às 17:35:37hs, de duas outras porções para entrega na escadinha do estacionamento do COOP (Supermercado), exatamente as 4 com as quais GUILHERME deixava a residência alvo, na companhia de DANIEL BOY (fls. 493).

Interrogados, esses envolvidos apresentaram versões bastante vacilantes e contraditórias entre si, as quais não se sustentam e serão adiante mencionadas em tópico próprio, no sentido de que, pasme, DANIEL, um dos gerentes da associação, estava com GUILHERME e ambos tinham comprado drogas, de MYLENA, pagando cada qual uma parte, e estavam saindo para usá-las numa chácara, com algumas meninas, sendo que as entregas já haviam sido feitas por DANIEL (interrogatórios dele e de GUILHERME), mas também foi assumida por MYLENA (sic!).

Já desautorizados que estavam todos esses envolvidos, o investigador Thiago e o GCM Sandro, embora divergindo a respeito do tempo que permaneceram na campanha (o que se justifica, haja vista o vulto da operação e o tempo decorrido), para o investigador uns quarenta minutos e para o GCM, de dez a quinze minutos, garantiram que ela se deu em tempo real à interceptação do pedido de compra de 4 porções, duas para cada endereço e, mais, que nesse momento já se encontravam na proximidades e com alcance visual da casa alvo, sem que a tenham perdido de vista, de modo que ninguém poderia ter saído dali antes para fazer tal entrega.

"Quadro 6":

No dia 13 de janeiro de 2020, dias após referido flagrante, a autoridade policial submeteu à apreciação judicial a representação de fls. 418/38, postulando pela decretação das prisões temporárias de todos os investigados, bem como pela concomitante expedição de mandados de busca e apreensão para diversos endereços, bem como para veículos específicos.

Convém mencionar os detalhes de referida peça, confirmados pelos policiais responsáveis pela sua narrativa fática sob o crivo do contraditório.

Pois bem, ali a autoridade ilustrou campanhas nas quais surpreendidos os veículos VW/FOX